

**INFORME ANUAL DE LICENCIA DE SOFTWARE DE DERECHOS DE AUTOR
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**GEOVANNI CASTRO SALGAR
JEFE DE CONTROL INTERNO**

VIGENCIA 2025



1. GENERALIDADES DEL INFORME

1.1 INTRODUCCION.

La Oficina de Control Interno, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993, tiene como objeto “medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos”. Así mismo y según el Decreto 1083 de 2015 artículo 7, modificado por el artículo 8 del Decreto 648 de 2017. El Sistema Institucional de Control Interno estará integrado por el esquema de controles de la organización, la gestión de riesgos, la administración de la información y de los recursos y por el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos, y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad, dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas, resultados u objetivos de la entidad.” y con el fin de garantizar el principio de transparencia y legalidad, presenta el informe legal de software en cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 01 de 1999, Directiva Presidencial No. 002 de 2002, Circular 4 de 2006, Circular 17 de 2011 y Circular No. 027 del 29 de diciembre de 2023.

En cumplimiento con lo ordenado por las Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, expidió la Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006, mediante la cual solicitó a los Representantes Legales y Jefes de las Oficinas de Control Interno de las entidades u organismos públicos del orden nacional y territorial, la información relacionada con la “Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software”. En la mencionada circular se consagró: “La Dirección Nacional de Derecho de Autor establecerá el procedimiento para el recibo, administración y custodia de esta información”

1.1 ALCANCE

El alcance de la información reportada con corte a 12 de marzo de 2025, corresponde a la vigencia 2025 la revisión de los equipos de cómputo en servicio, propiedad del Concejo Municipal de Chía tal y como lo señala la Circular externa No 027 del 29 de diciembre de 2023 de la UAE Dirección Nacional de Derechos de Autor.

1.2 METODOLOGIA

Para la elaboración del Informe de verificación de cumplimiento de uso de software, se realizó una recopilación de información, además la Oficina de Control Interno corroboró la legalidad del software empleados en las distintas dependencias del Concejo Municipal.

2 MARCO LEGAL

2.1 El derecho de autor es una propiedad especial, consagrada en la CPN
ARTICULO 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y

mediante las formalidades que establezca la ley. Y desarrolladas por las LEY 23 DE 1982 (enero 28) sobre derechos de autor, LEY 44 DE 1993 por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944.

2.2 Directiva Presidencial No. 01 de 25 de febrero de 1999

2.3 Directiva Presidencial No. 02 de 12 de febrero de 2002

2.4 Circular No. 04 de 22 de diciembre de 2006, mediante el cual solicito a los representantes legales y jefes de oficina de Control Interno de las Entidades u organismos públicos del Orden Nacional y Territorial, información relacionada con la "Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre Software".

2.5 Circular No. 017 (1 de junio de 2011) Unidad Administrativa Especial, Dirección Nacional de Derechos de Autor.

2.6 Circular No. 027 (29 de diciembre de 2023) Unidad Administrativa Especial, Dirección Nacional de Derechos de Autor.

3. RESULTADOS DEL INFORME

Según la información suministrada por el Almacén de la corporación, responsable de los inventarios y la contratista ingeniera de Sistemas líder del proceso de Gestión documental y de Tecnologías de la información, en cada una de las dependencias con corte a 12 de marzo de 2025, el Concejo cuenta con cincuenta y ocho (58) equipos de cómputo distribuidos de la siguiente manera:

ITEM	EQUIPO	DEPENDENCIA	ANTIVIRUS	LICENCIA OFFICE
1	thinkpad lenovo todo en uno	Archivo	SI	SI
2	CPU+Pantalla lenovo	Archivo	SI	SI
3	CPU+Pantalla lenovo	Archivo	NO	SI
4	thinkpad lenovo todo en uno	Dirección Administrativa	SI	SI
5	Todo en uno HP	Dirección Administrativa	SI	SI
6	Lenovo todo en uno	Dirección Administrativa	SI	SI
7	thinkpad lenovo todo en uno	Recepción	SI	SI
8	thinkpad lenovo todo en uno	Contabilidad	SI	SI
9	thinkpad lenovo todo en uno	Tesorería	SI	SI
10	thinkpad lenovo todo en uno	Jefe Control Interno	SI	SI

11	thinkpad lenovo todo en uno	Talento Humano	SI	SI
12	thinkpad lenovo todo en uno	Prensa	SI	SI
13	Computador todo en uno	Prensa	SI	SI
14	Computador todo en uno	Prensa	SI	SI
15	Todo en uno HP	Prensa	SI	SI
16	Todo en uno Samsung	Prensa	SI	SI
17	thinkpad lenovo todo en uno	Jurídica	SI	SI
18	Portátil	Jurídica	SI	SI
19	thinkpad lenovo todo en uno	Tecnologías de la Información	SI	SI
20	Servidor	Tecnologías de la Información	SI	SI
21	Servidor	Tecnologías de la Información	SI	SI
22	thinkpad lenovo todo en uno	Secretaria General	SI	SI
23	thinkpad lenovo todo en uno	Secretaria General	SI	SI
24	thinkpad lenovo todo en uno	Secretaria General	SI	SI
25	thinkpad lenovo todo en uno	Secretaria General	SI	SI
26	thinkpad lenovo todo en uno	Secretaria General	SI	SI
27	thinkpad lenovo todo en uno	Secretaria General	SI	SI
28	thinkpad lenovo todo en uno	Secretaria General	SI	SI
29	Lenovo todo en uno	Secretaria General	SI	SI
30	Lenovo todo en uno	Secretaria General	SI	SI
31	Lenovo todo en uno	Secretaria General	SI	SI
32	Lenovo todo en uno	Secretaria General	SI	SI
33	Lenovo todo en uno	Secretaria General	SI	SI
34	Lenovo todo en uno	Secretaria General	SI	SI

35	Lenovo todo en uno	Secretaria General	SI	SI
36	Lenovo todo en uno	Secretaria General	SI	SI
37	Lenovo todo en uno	Secretaria General	SI	SI
38	Lenovo todo en uno	Secretaria General	SI	SI
39	Lenovo todo en uno	Secretaria General	SI	SI
40	Lenovo todo en uno	Secretaria General	SI	SI
41	Lenovo todo en uno	Secretaria General	SI	SI
42	Lenovo todo en uno	Secretaria General	SI	SI
43	Lenovo todo en uno	Secretaria General	NO	SI
44	thinkpad lenovo todo en uno	Contratación	SI	SI
45	CPU + Pantalla LG	Apoyo contratación	SI	SI
46	thinkpad lenovo todo en uno	Almacén	SI	SI
47	Lenovo todo en uno	Almacén	SI	SI
48	Lenovo todo en uno	Almacén	NO	SI
49	Lenovo todo en uno	Almacén	NO	SI
50	Portátil	Almacén	NO	SI
51	Portátil	Almacén	NO	SI
52	Portátil	Almacén	NO	SI
53	Todo en uno HP	Almacén	NO	SI
54	Todo en uno HP	Almacén	NO	SI
55	CPU+Pantalla Dell	Almacén	NO	SI
56	CPU+Pantalla lenovo	Almacén	NO	SI
57	CPU+Pantalla lenovo	Almacén	NO	SI
58	CPU+Pantalla lenovo	Almacén	NO	SI

• ¿Con cuántos equipos cuenta la Entidad?

el Concejo cuenta con cincuenta y ocho (58) equipos de cómputo de los cuales se encuentran licenciados 58 y con antivirus 46, distribuidos en cada dependencia de la siguiente manera:

DEPENDENCIA	Nº EQUIPOS	ANTIVIRUS	LICENCIADO	OPERATIVO
Almacén	22	11	22	10
Jefe de control interno	1	1	1	1
Secretaría General	13	13	13	13

Tesorería	1	1	1	1
Contabilidad	1	1	1	1
Jurídica	2	2	2	2
Dirección Administrativa	18	17	18	18

- **¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?**

Si, los (46) equipos operativos se encuentran licenciados, según lo informado por tecnologías de la información se revisaron hojas de vida de los equipos.

- **¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?**

Al realizar la verificación de los posibles sistemas de información empleados para el inventario de los equipos instalados, se evidencia que la Corporación no cuenta con un mecanismo implementado para evitar que los funcionarios instalen programas de tal manera que las únicas personas que cuentan con la autorización para la instalación de software en los equipos de la corporación sean de la dependencia de tecnologías de la información, donde se garantice un mejor funcionamiento de los equipos.

Adicionalmente, el proceso de Gestión de Tecnologías de la Información informó que, como plan de acción para controlar la oportunidad de mejora identificada, para la vigencia 2025 solo tendrán permisos de administrador las personas encargadas de TI, de esta manera se puede tener un control más efectivo de los programas instalados en cada equipo.

¿Cuál es el destino final que se le da al software

Revisada la información allegada por la contratista de gestión de Tecnologías de la Información, se verificó que el Concejo Municipal de Chía no cuenta con un procedimiento establecido para la baja de software. Sin embargo, hasta la fecha no se ha requerido dar de baja alguna licencia. Por lo anterior el procedimiento no aplicaría con corte al 12 de marzo de 2025.

El presente informe se rinde a los 14 días del mes de marzo de 2025.

GEOVANNI CASTRO SALGAR.
Jefe de Oficina de Control Interno
Concejo Municipal de Chía.

Elaboró: Geovanni Castro S.-Jefe Control Interno